

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Convivência Familiar e Comunitária

(Guarda, Tutela, Adoção e Poder Familiar)

Julgados Curados — Curadoria de Jurisprudência para Concursos de Magistratura Estadual (Banca FGV)

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Data da curadoria: 18/08/2026

Período abrangido: junho/2021 a junho/2026 (Repercussão Geral/Repetitivo/Controle Concentrado) e últimos 3 anos (casos isolados)

Sumário

Sumário.....	2
Entrega Voluntária e Sigilo do Nascimento	3
1. Sigilo da entrega voluntária alcança a família extensa e o suposto pai.....	3
2. Irretratibilidade relativa do consentimento na entrega voluntária diante de família substituta consolidada.....	3
Destituição e Perda do Poder Familiar	3
3. Negligência/omissão dos pais diante de abuso sexual autoriza destituição do poder familiar	4
4. Inclusão no SNA antes do trânsito em julgado da destituição é irregular; prioridade à família extensa	4
Guarda e Família Extensa x Família Substituta	4
5. Prioridade da família extensa na guarda não é absoluta diante do melhor interesse da criança	5
6. Suspeita de adoção irregular não justifica, por si só, o acolhimento institucional.....	5
Acolhimento Familiar e Institucional.....	5
7. Retirar a criança do acolhimento familiar para o institucional só se justifica em hipóteses excepcionais	5
Adoção: Impedimentos e Adoção Avoenga.....	6
8. Vedação à adoção por avós (art. 42, §1º, ECA) não é afastada pela mera coabitação e uso de nome afetivo.....	6
Adoção Intuitu Personae e Adoção à Brasileira.....	6
9. Ausência de interesse processual do MP em ação civil pública por dano moral coletivo decorrente de tentativa de adoção à brasileira.....	7
Estágio de Convivência e Aspectos Processuais da Adoção	7
10. Habeas corpus é via inadequada para discutir guarda, adoção e destituição do poder familiar	7
11. Desistência de adoção durante o estágio de convivência não configura, por si, abuso de direito	8
Guarda: Competência para Ações de Modificação	8
12. Ações de modificação de guarda tramitam no foro do domicílio atual da criança; mitigação da Súmula 383-STJ pelo juízo imediato	8
13. A Súmula 383-STJ não incide automaticamente quando o novo domicílio da criança resulta de mudança unilateral do genitor guardião	9
Adoção de Criança Indígena	9
14. Adoção de criança indígena: competência da Justiça Estadual e intervenção obrigatória da FUNAI	9
Índice Navegável de Julgados	11
TOP 10 Imperdíveis Desta Matéria	12

Entrega Voluntária e Sigilo do Nascimento

Divisão (L2 - taxonomia): Guarda, Tutela e Adoção

1. Sigilo da entrega voluntária alcança a família extensa e o suposto pai

Sigilo da entrega voluntária alcança a família extensa e o suposto pai

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.086.404-MG | Relator: Min. Moura Ribeiro | Data: 24/09/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A gestante ou parturiente que manifesta o desejo de entregar o filho para adoção tem direito ao sigilo sobre o nascimento e a entrega, extensivo à família extensa e ao suposto pai/pai indicado, ressalvado o direito do adotado ao conhecimento da origem biológica após a maioridade (arts. 19-A, §9º, e 48, ECA; art. 5º da Res. CNJ 485/2023).

 **Resumo do caso:** Genitora entregou o filho recém-nascido para adoção solicitando sigilo quanto ao nascimento, à identidade do pai e em relação a toda a família biológica. O juízo homologou a renúncia ao poder familiar e determinou o encaminhamento ao SNA, resguardando o sigilo. O MP recorreu sustentando que o sigilo não deveria alcançar a família extensa, sendo necessário antes buscar parentes aptos à guarda. O TJ deu provimento ao recurso do MP; o STJ reformou, reconhecendo que a Lei 13.509/2017 conferiu à mãe/gestante a prerrogativa exclusiva de decidir sobre a entrega e o sigilo, que se estende à família ampla e ao pai indicado.

 **Conexões:** Art. 19-A, §§3º, 5º e 9º, ECA; art. 48, ECA; Res. CNJ 485/2023; tema correlato ao AgInt no REsp 1.928.612-MG (irretratabilidade da entrega voluntária).

Data da consulta: 18/08/2026

2. Irretratabilidade relativa do consentimento na entrega voluntária diante de família substituta consolidada

Irretratabilidade relativa do consentimento na entrega voluntária diante de família substituta consolidada

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: AgInt no REsp 1.928.612-MG | Relator: Min. Humberto Martins | Data: 30/03/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O direito de retratação do consentimento e o direito de arrependimento dos pais biológicos, previstos no ECA, não têm caráter absoluto; o exercício tempestivo do arrependimento não implica a devolução automática da criança quando a situação já está consolidada com a família substituta.

 **Resumo do caso:** Pais biológicos entregaram o filho à adoção durante a gestação, foram ouvidos em audiência e alertados sobre a irretratabilidade da concordância. Nove dias após a sentença de adoção, apresentaram petição de arrependimento com base no art. 166, §5º, ECA, alegando pressão psicológica. O juízo indeferiu e o TJ manteve. O STJ negou provimento ao recurso especial, afirmando que o arrependimento tempestivo deve ser ponderado com o princípio do melhor interesse da criança e a consolidação de vínculos afetivos com a família substituta.

 **Conexões:** Art. 166, §5º, ECA; arts. 19, caput e §3º, 19-A, §8º, e 39, §1º, ECA; tema correlato ao REsp 2.086.404-MG (sigilo da entrega voluntária).

Data da consulta: 18/08/2026

Destituição e Perda do Poder Familiar

Divisão (L2 - taxonomia): Perda/Suspensão do Poder Familiar e Acolhimento (Institucional/Familiar)

3. Negligência/omissão dos pais diante de abuso sexual autoriza destituição do poder familiar

Negligência/omissão dos pais diante de abuso sexual autoriza destituição do poder familiar

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.403.637/SC | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 06/02/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A recusa dos genitores em reconhecer evidências médicas de abuso sexual sofrido pela criança e a omissão em protegê-la configuram hipótese excepcional apta a fundamentar a destituição do poder familiar, à luz do princípio da proteção integral.

 **Resumo do caso:** Criança de 6 anos foi levada ao hospital pela mãe, que alegou atropelamento; o exame médico constatou indícios de abuso sexual. Os pais recusaram-se a admitir a possibilidade mesmo diante das evidências, e a criança demonstrou temor do genitor em avaliação psicológica. O MP ajuizou ação de destituição do poder familiar, julgada procedente. O STJ manteve a decisão, reconhecendo a incapacidade de exercício do poder familiar diante da omissão e negação dos fatos pelos genitores.

 **Conexões:** Art. 1.638, CC; microsistema de proteção integral do ECA; tema correlato à Lei Henry Borel (Lei 14.344/2022).

Data da consulta: 18/08/2026

4. Inclusão no SNA antes do trânsito em julgado da destituição é irregular; prioridade à família extensa

Inclusão no SNA antes do trânsito em julgado da destituição é irregular; prioridade à família extensa

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: HC 1.035.988-SC | Relator: Min. Humberto Martins | Data: 16/10/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** É irregular a inclusão de criança no Sistema Nacional de Adoção antes do trânsito em julgado da destituição do poder familiar, devendo ser priorizada a convivência com a família natural ou extensa; a competência para a ação de destituição é do foro do domicílio de quem detém a guarda.

 **Resumo do caso:** Após separação dos pais e sucessivas dificuldades de cuidado, a criança foi acolhida institucionalmente aos 2 anos; o MP ajuizou destituição do poder familiar e, mesmo antes do trânsito em julgado, a criança foi inserida no SNA e entregue a família substituta. Os avós paternos, que buscavam a guarda, tiveram o pedido negado nas instâncias ordinárias. O STJ concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, deferindo guarda provisória aos avós paternos e determinando a remessa dos autos à comarca de seu domicílio.

 **Conexões:** Art. 19, §3º, ECA (preferência pela família natural/extensa); art. 147, ECA (competência); tema correlato à HC 943.669-MG.

Data da consulta: 18/08/2026

Guarda e Família Extensa x Família Substituta

Divisão (L2 - taxonomia): Perda/Suspensão do Poder Familiar e Acolhimento (Institucional/Familiar)

5. Prioridade da família extensa na guarda não é absoluta diante do melhor interesse da criança

Prioridade da família extensa na guarda não é absoluta diante do melhor interesse da criança

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: HC 943.669-MG | Relator: Min. Marco Buzzi | Data: 18/08/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A prioridade legal da família extensa na colocação em família substituta não é absoluta, devendo ceder ao princípio do melhor interesse da criança quando inexistir vínculo prévio de convivência com o parente indicado e já houver vínculo socioafetivo consolidado com a família substituta.

 **Resumo do caso:** Criança nascida prematura, com sequelas do uso de drogas pela mãe, foi encaminhada a casal habilitado no cadastro de adoção, que exerceu a guarda provisória por quase um ano. Identificada uma tia-avó, o juízo transferiu a guarda a ela com base na prioridade da família extensa, sem vínculo prévio com a criança; após a mudança, a criança apresentou quadros graves de saúde e suspeita de maus-tratos. O STJ, em habeas corpus, manteve a guarda com o casal, por prevalecer o vínculo socioafetivo consolidado e o cuidado adequado.

 **Conexões:** Art. 19, §3º, e art. 28, §3º, ECA; tema correlato à HC 1.035.988-SC.

Data da consulta: 18/08/2026

6. Suspeita de adoção irregular não justifica, por si só, o acolhimento institucional

Suspeita de adoção irregular não justifica, por si só, o acolhimento institucional

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: HC 878.386-ES | Relator: Min. Moura Ribeiro | Data: 02/04/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A depender das circunstâncias do caso concreto, a mera suspeita de burla ao cadastro de adoção não autoriza a retirada da criança do lar onde já está bem inserida e possui vínculo socioafetivo consolidado, para fins de acolhimento institucional.

 **Resumo do caso:** Genitora, sem condições de cuidar do filho recém-nascido, entregou a criança a um casal de amigos, formalizando termo de responsabilidade perante o Conselho Tutelar, que serviu de base para ação de guarda. O juízo deferiu guarda provisória; o MP recorreu, requerendo a revogação da guarda e o acolhimento institucional da criança até nova adoção pela ordem do cadastro. O STJ manteve a guarda com o casal, por entender que o abrigo traria risco de dano grave à integridade da criança já inserida em ambiente familiar afetivo.

 **Conexões:** Entendimento reiterado do STJ sobre o risco do acolhimento institucional; tema correlato à HC 909.659-SP.

Data da consulta: 18/08/2026

Acolhimento Familiar e Institucional

Divisão (L2 - taxonomia): Perda/Suspensão do Poder Familiar e Acolhimento (Institucional/Familiar)

7. Retirar a criança do acolhimento familiar para o institucional só se justifica em hipóteses excepcionais

Retirar a criança do acolhimento familiar para o institucional só se justifica em hipóteses excepcionais

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: HC 909.659-SP | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 18/06/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Não atende ao melhor interesse da criança a transferência do acolhimento familiar para o institucional, ressalvadas as hipóteses em que isso seja necessário para evitar a formação de vínculos afetivos em contexto de possível adoção irregular ou diante de risco concreto à integridade da criança.

 **Resumo do caso:** Criança em acolhimento familiar foi objeto de determinação judicial de transferência para acolhimento institucional. O STJ, em habeas corpus, afirmou a regra geral de preferência pela manutenção no acolhimento familiar, por ser ambiente mais adequado ao desenvolvimento da criança, admitindo exceção apenas quando há risco de consolidação indevida de vínculo com os acolhedores em contexto de adoção irregular, ou risco concreto à integridade física/psicológica da criança.

 **Conexões:** Arts. 34 e 101, ECA; tema correlato à HC 878.386-ES.

Data da consulta: 18/08/2026

Adoção: Impedimentos e Adoção Avoenga

Divisão (L2 - taxonomia): Guarda, Tutela e Adoção

8. Vedação à adoção por avós (art. 42, §1º, ECA) não é afastada pela mera coabitação e uso de nome afetivo

Vedação à adoção por avós (art. 42, §1º, ECA) não é afastada pela mera coabitação e uso de nome afetivo

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.067.372-MT | Relator: Min. Nancy Andrichi | Data: 05/11/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A proibição de adoção por ascendentes (art. 42, §1º, ECA) somente pode ser excepcionada quando comprovado que os avós exercem, com exclusividade, as funções parentais desde o nascimento, sem risco à criança nem finalidade patrimonial; a simples coabitação e o reconhecimento afetivo não bastam.

 **Resumo do caso:** Criança concebida por inseminação artificial por mãe solteira foi criada também pelo avô materno, a quem chamava de pai. O avô requereu adoção com o consentimento da filha, mantendo a mãe na maternidade. O MP opôs-se, por não haver risco à criança nem motivo excepcional. O STJ negou a adoção, reafirmando os critérios de flexibilização da vedação legal (exercício exclusivo da parentalidade, ausência de conflito familiar e de interesse econômico), não preenchidos no caso, em que a mãe exercia plenamente a maternidade.

 **Conexões:** Art. 42, §1º, ECA; precedentes sobre "adoção avoenga" (REsp 1.448.969-SC; REsp 1.587.477-SC).

Data da consulta: 18/08/2026

Adoção Intuitu Personae e Adoção à Brasileira

Divisão (L2 - taxonomia): Guarda, Tutela e Adoção

9. Ausência de interesse processual do MP em ação civil pública por dano moral coletivo decorrente de tentativa de adoção à brasileira

Ausência de interesse processual do MP em ação civil pública por dano moral coletivo decorrente de tentativa de adoção à brasileira

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.126.256/SC | Relator: Min. Nancy Andrighi (voto vencido); Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | Data: 21/05/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Inexiste interesse processual do Ministério Público para propor ação civil pública com pedido de dano moral coletivo e dano social contra casal que tentou realizar adoção à brasileira (intuitu personae irregular) em descompasso com o Sistema Nacional de Adoção, quando não demonstrados danos sociais concretos.

 **Resumo do caso:** Casal tentou realizar adoção direta ("à brasileira") sem observar o SNA; a criança acabou sendo entregue às autoridades para adoção regular. O MP ajuizou ação civil pública pedindo condenação do casal por dano moral coletivo e dano social. O STJ, por maioria, entendeu que, embora a adoção à brasileira deva ser desestimulada por contrariar o sistema protetivo do art. 50 do ECA, a via da ACP indenizatória coletiva não era adequada nem útil ao caso, ausente dano social configurado.

 **Conexões:** Art. 50, §13, II, ECA (adoção intuitu personae legítima por vínculo de afinidade/afetividade); distingue-se da adoção intuitu personae legal.

Data da consulta: 18/08/2026

Estágio de Convivência e Aspectos Processuais da Adoção

Divisão (L2 - taxonomia): Guarda, Tutela e Adoção

10. Habeas corpus é via inadequada para discutir guarda, adoção e destituição do poder familiar

Habeas corpus é via inadequada para discutir guarda, adoção e destituição do poder familiar

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: HC 920.220-SC | Relator: Min. Moura Ribeiro | Data: 12/11/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O habeas corpus não é meio idôneo para impugnar decisões sobre guarda, adoção e destituição do poder familiar, que demandam exame aprofundado de provas; a prioridade da família natural pode ser flexibilizada, autorizando o início do processo de adoção antes do trânsito em julgado da destituição quando notória a inviabilidade de manutenção do poder familiar.

 **Resumo do caso:** Discutia-se, via habeas corpus, decisão que negou a conversão do julgamento em diligência para estudo psicossocial em processo envolvendo colocação em família substituta com estágio de convivência já iniciado. O STJ não conheceu do writ por inadequação da via eleita, reafirmando que, diante da notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, é possível iniciar o procedimento de adoção mesmo antes do trânsito em julgado da destituição, evitando nova ruptura de vínculos já formados com a família substituta.

 **Conexões:** Tema correlato à HC 1.035.988-SC; princípio da vedação de novas rupturas de vínculo (não peregrinação da criança).

Data da consulta: 18/08/2026

11. Desistência de adoção durante o estágio de convivência não configura, por si, abuso de direito

Desistência de adoção durante o estágio de convivência não configura, por si, abuso de direito

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.842.749/MG | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 24/10/2023

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Não configura abuso de direito a desistência de adoção na fase do estágio de convivência, após significativo lapso temporal, quando os pretendentes não reúnem condições financeiras para arcar com os cuidados da criança e a genitora biológica reiteradamente contestou o processo, pleiteando a devolução ou o direito de visitação.

 **Resumo do caso:** Casal habilitado iniciou estágio de convivência com criança destituída da família biológica, mas desistiu da adoção após período significativo, alegando dificuldades financeiras; a genitora biológica, por sua vez, contestava o processo e pedia a devolução da criança ou visitas. A instância de origem entendeu configurado abuso de direito dos pretendentes. O STJ reformou, por reconhecer que as circunstâncias específicas do caso (falta de condições financeiras somada à resistência da genitora) afastavam a caracterização do abuso.

 **Conexões:** Art. 46, ECA (estágio de convivência); tema correlato à desistência de guarda para fins de adoção (art. 197-E, §5º, ECA).

Data da consulta: 18/08/2026

Guarda: Competência para Ações de Modificação

Divisão (L2 - taxonomia): Guarda, Tutela e Adoção

12. Ações de modificação de guarda tramitam no foro do domicílio atual da criança; mitigação da Súmula 383-STJ pelo juízo imediato

Ações de modificação de guarda tramitam no foro do domicílio atual da criança; mitigação da Súmula 383-STJ pelo juízo imediato

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: CC 214.860-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 12/11/2025

Sistemática: Caso isolado (Seção)

 **Tese fixada / Decisão:** A decisão sobre guarda faz coisa julgada rebus sic stantibus e pode ser modificada com a alteração da situação fática; a Súmula 383-STJ (competência do foro do detentor da guarda) pode ser mitigada, à luz do princípio do juízo imediato e do melhor interesse da criança, em favor do foro onde ela efetivamente exerce a convivência familiar, sobretudo diante de indícios de violência doméstica contra a genitora e a criança.

 **Resumo do caso:** Discutia-se qual juízo era competente para processar ação de modificação de guarda, tendo em vista indícios de violência doméstica e familiar praticada contra a genitora e, possivelmente, também contra a criança. O STJ fixou que a competência deve seguir o foro em que a criança efetivamente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária, mitigando a aplicação automática da Súmula 383-STJ em atenção aos princípios da proteção integral e do juízo imediato.

 **Conexões:** Súmula 383-STJ; art. 147, I e II, ECA (princípio do juízo imediato); tema correlato ao CC 215.326-AM (mitigação da Súmula 383 em mudança unilateral de domicílio).

Data da consulta: 18/08/2026

13. A Súmula 383-STJ não incide automaticamente quando o novo domicílio da criança resulta de mudança unilateral do genitor guardião

A Súmula 383-STJ não incide automaticamente quando o novo domicílio da criança resulta de mudança unilateral do genitor guardião

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: CC 215.326-AM | Relator: Min. Humberto Martins (voto vencido); Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha | Data: 10/06/2026

Sistemática: Caso isolado (Seção)

 **Tese fixada / Decisão:** A Súmula 383-STJ não tem incidência automática quando o novo domicílio da criança decorre de mudança unilateral, sem anuência do outro genitor nem autorização judicial; em litígio de guarda já submetido a juízo prevento, deve prevalecer o órgão jurisdicional que acompanha há anos a dinâmica familiar, quando essa solução melhor resguardar o interesse da criança.

 **Resumo do caso:** Genitora que exercia guarda compartilhada mudou-se unilateralmente com os filhos para outra cidade, sem consentimento do pai nem autorização judicial, e ajuizou nova ação de guarda no novo domicílio alegando violência doméstica; o juízo de origem, por sua vez, considerou a mudança possível alienação parental e reverteu a guarda. Instaurado conflito de competência, o STJ declarou competente o juízo de origem (prevento), por entender que a mudança unilateral de domicílio não pode ser utilizada para escolha artificial do foro, ressalvada a apuração séria de eventual violência de gênero.

 **Conexões:** Súmula 383-STJ; art. 8º da Lei nº 12.318/2010 (alienação parental); art. 1.634, V, CC; arts. 43 e 59, CPC; tema correlato ao CC 214.860-SP.

Data da consulta: 18/08/2026

Adoção de Criança Indígena

Divisão (L2 - taxonomia): Guarda, Tutela e Adoção

14. Adoção de criança indígena: competência da Justiça Estadual e intervenção obrigatória da FUNAI

Adoção de criança indígena: competência da Justiça Estadual e intervenção obrigatória da FUNAI

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: CC 209.192-PA | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 03/04/2025

Sistemática: Caso isolado (Seção)

 **Tese fixada / Decisão:** A intervenção da FUNAI é obrigatória nas ações de adoção de crianças indígenas (art. 28, §6º, III, ECA), mas não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal; compete à Justiça Estadual, por meio das Varas da Infância e Juventude, processar e julgar tais ações, por envolverem interesse particular da criança.

 **Resumo do caso:** Conflito de competência instaurado em ação de adoção de criança indígena, discutindo-se se a obrigatoriedade de oitiva da FUNAI deslocaria a competência para a Justiça Federal (art. 109, XI, CF). O STJ fixou que a competência federal do art. 109, XI, CF, somente se aplica quando há controvérsia sobre direitos indígenas coletivos, o que não ocorre na adoção intuitu personae entre particulares, ainda que a criança seja indígena, prevalecendo a competência da Justiça Estadual, mais habilitada para o tema.

 **Conexões:** Art. 28, §6º, I, II e III, ECA; art. 109, XI, CF; tema já explorado em REsp 1.698.635-MS (Info 679), quanto à FUNAI em destituição do poder familiar de família indígena.

Data da consulta: 18/08/2026

Índice Navegável de Julgados

- 1. Sigilo da entrega voluntária alcança a família extensa e o suposto pai — *REsp 2.086.404-MG*** (Entrega Voluntária e Sigilo do Nascimento)
- 2. Irretratabilidade relativa do consentimento na entrega voluntária diante de família substituta consolidada — *AgInt no REsp 1.928.612-MG*** (Entrega Voluntária e Sigilo do Nascimento)
- 3. Negligência/omissão dos pais diante de abuso sexual autoriza destituição do poder familiar — *AgInt no AREsp 2.403.637/SC*** (Destituição e Perda do Poder Familiar)
- 4. Inclusão no SNA antes do trânsito em julgado da destituição é irregular; prioridade à família extensa — *HC 1.035.988-SC*** (Destituição e Perda do Poder Familiar)
- 5. Prioridade da família extensa na guarda não é absoluta diante do melhor interesse da criança — *HC 943.669-MG*** (Guarda e Família Extensa x Família Substituta)
- 6. Suspeita de adoção irregular não justifica, por si só, o acolhimento institucional — *HC 878.386-ES*** (Guarda e Família Extensa x Família Substituta)
- 7. Retirar a criança do acolhimento familiar para o institucional só se justifica em hipóteses excepcionais — *HC 909.659-SP*** (Acolhimento Familiar e Institucional)
- 8. Vedação à adoção por avós (art. 42, §1º, ECA) não é afastada pela mera coabitação e uso de nome afetivo — *REsp 2.067.372-MT*** (Adoção: Impedimentos e Adoção Avoenga)
- 9. Ausência de interesse processual do MP em ação civil pública por dano moral coletivo decorrente de tentativa de adoção à brasileira — *REsp 2.126.256/SC*** (Adoção Intuitu Personae e Adoção à Brasileira)
- 10. Habeas corpus é via inadequada para discutir guarda, adoção e destituição do poder familiar — *HC 920.220-SC*** (Estágio de Convivência e Aspectos Processuais da Adoção)
- 11. Desistência de adoção durante o estágio de convivência não configura, por si, abuso de direito — *REsp 1.842.749/MG*** (Estágio de Convivência e Aspectos Processuais da Adoção)
- 12. Ações de modificação de guarda tramitam no foro do domicílio atual da criança; mitigação da Súmula 383-STJ pelo juízo imediato — *CC 214.860-SP*** (Guarda: Competência para Ações de Modificação)
- 13. A Súmula 383-STJ não incide automaticamente quando o novo domicílio da criança resulta de mudança unilateral do genitor guardião — *CC 215.326-AM*** (Guarda: Competência para Ações de Modificação)
- 14. Adoção de criança indígena: competência da Justiça Estadual e intervenção obrigatória da FUNAI — *CC 209.192-PA*** (Adoção de Criança Indígena)

TOP 10 Imperdíveis Desta Matéria

1. Sigilo da entrega voluntária alcança a família extensa e o suposto pai

REsp 2.086.404-MG

Por quê: Tese mais cobrada do caderno FGV nesta matéria (base de 5 das 35 questões analisadas), fixada em julgado paradigmático de 2024.

2. Irretratabilidade relativa do consentimento na entrega voluntária diante de família substituta consolidada

AgInt no REsp 1.928.612-MG

Por quê: Julgado de 2026, o mais recente da curadoria, e que complementa diretamente a tese de sigilo da entrega voluntária, tema mais recorrente nas provas da FGV.

3. Negligência/omissão dos pais diante de abuso sexual autoriza destituição do poder familiar

AgInt no AREsp 2.403.637/SC

Por quê: Hipótese excepcional de destituição do poder familiar por omissão diante de abuso sexual, tema central do subtema e vocacionado a sentenças.

4. Inclusão no SNA antes do trânsito em julgado da destituição é irregular; prioridade à família extensa

HC 1.035.988-SC

Por quê: Julgado de outubro/2025 que trata da irregularidade da inclusão precoce no SNA e da guarda provisória a avós, tema com alto potencial de cobrança em casos concretos.

5. Prioridade da família extensa na guarda não é absoluta diante do melhor interesse da criança

HC 943.669-MG

Por quê: Aplica-se quase literalmente a casos de prova (avó/parente vs. reintegração), com tese objetiva e de fácil cobrança em questões e sentenças.

6. Suspeita de adoção irregular não justifica, por si só, o acolhimento institucional

HC 878.386-ES

Por quê: Reforça a jurisprudência consolidada de que o abrigo não é medida automática diante de burla ao cadastro, tema recorrente em casos concretos de prova.

7. Retirar a criança do acolhimento familiar para o institucional só se justifica em hipóteses excepcionais

HC 909.659-SP

Por quê: Fixa regra clara com duas exceções objetivas, formato muito explorado pela FGV em questões de múltipla escolha.

8. Vedação à adoção por avós (art. 42, §1º, ECA) não é afastada pela mera coabitação e uso de nome afetivo

REsp 2.067.372-MT

Por quê: Atualiza e delimita os requisitos da flexibilização da vedação à adoção avoenga, tese clássica e recorrente em provas de Magistratura.

9. Desistência de adoção durante o estágio de convivência não configura, por si, abuso de direito

REsp 1.842.749/MG

Por quê: Trata da desistência no estágio de convivência, tema diretamente cobrado em questão de caso concreto do caderno FGV analisado.

10. Ações de modificação de guarda tramitam no foro do domicílio atual da criança; mitigação da Súmula 383-STJ pelo juízo imediato

CC 214.860-SP

Por quê: Fixa a mitigação da Súmula 383-STJ pelo princípio do juízo imediato, tema de competência recorrente em provas práticas envolvendo guarda e violência doméstica.

11. Adoção de criança indígena: competência da Justiça Estadual e intervenção obrigatória da FUNAI

CC 209.192-PA

Por quê: Tese mais recorrente em questões de caso concreto sobre adoção indígena (base de 4 questões do caderno FGV analisado), julgada em 2025 pela 2ª Seção.